

2016년도 제53회 변리사 2차 국가자격시험 문제지

교시	시험과목	시험시간	수험번호	성명	향후일정 안내
2교시	디자인보호법	120분			

【 문제-1 】 (30점)

甲은 디자인 A에 대하여 ‘산업디자인의 국제등록에 관한 헤이그협정’에 의한 국제출원서 및 그 국제출원에 필요한 서류를 한국어로 작성하고 우리나라, 미국, 중국(미가입국)을 ‘지정국’으로 지정하여 우리나라 특허청에 2016. 2. 1. 제출하였다. 2016. 2. 8. 특허청장은 디자인보호법 제177조 제2항을 근거로 대체서류의 제출을 명하였고, 甲의 대체서류가 2016. 2. 12. 특허청장에게 도달하였다. 2016. 3. 4. 당해 국제출원이 국제사무국에 접수되었고, 특별한 하자가 발견되지 않아 2016. 3. 25. 국제등록부에 등록되었다는 증명서가 甲에게 송부되었다. 한편, 우리나라에서 당해 디자인등록출원이 2016. 7. 20. 설정 등록되었다. 위와 같은 사실관계를 기초로 아래 설문에 대하여 답하시오.

- (1) 甲의 대체서류에서 보완되어야 하는 사항은 무엇인지 설명하시오. (6점)
- (2) 甲의 디자인 A에 대한 출원에 있어 국제출원의 제출일, 국제등록일, 우리나라에서의 디자인등록출원일이 언제인지 설명하시오. (8점)
- (3) 甲이 디자인 A에 대한 사업 준비기간을 고려하여 일정 기간 디자인 A를 비밀로 유지하고자 할 경우 국제출원서 제출시 유의하여야 할 사항에 대하여 설명하시오. (8점)
- (4) 甲의 디자인 A에 대한 우리나라 디자인권의 존속기간을 설명하시오. (8점)

디자인보호법 2-1 [2교시]

【 문제-2 】 (20점)

디자인보호법에 있어서 디자인의 유사는 권리의 성립에서뿐만 아니라 성립된 권리의 효력에 있어서도 매우 중요한 개념이다. 디자인 유사여부 판단의 일반 원칙을 설명하고, 공지부분을 포함하는 디자인의 유사여부 판단방법을 등록 요건 판단시와 보호범위 판단시로 나누어 비교 설명하시오.

【 문제-3 】 (30점)

정보통신기기의 액정표시판에 표시되는 그래픽유저인터페이스(GUI)를 창작한 甲은 자신의 디자인을 화상디자인으로 보호받고자 한다. 다음 각 물음에 답하시오.

- (1) 디자인등록출원서에 디자인의 대상이 되는 물품의 명칭을 기재함에 있어 甲이 유의하여야 할 사항과 물품의 명칭을 잘못 기재한 경우 그 법적 취급에 대하여 설명하시오. (12점)
- (2) 甲이 출원한 화상디자인이 1디자인으로 인정받을 수 있는지 여부의 판단에 대하여 동적화상디자인인 경우를 포함하여 설명하시오. (10점)
- (3) 甲은 우리나라에서 디자인등록출원을 하기 전에 외국에서 당해 그래픽 유저인터페이스를 휴대전화기를 물품명으로 하여 전체디자인으로서 출원하였다. 甲이 이를 기초로 조약 우선권을 주장하면서 우리나라에서 부분 디자인으로 출원할 수 있는지 설명하시오. (8점)

【 문제-4 】 (20점)

디자인보호법은 디자인의 성립요건을 충족하고, 공업상 이용가능성, 신규성 및 창작비용이성 등 디자인등록의 적극적 요건을 구비한 디자인이라 하더라도 디자인등록을 받을 수 없는 디자인을 규정하고 있다. 디자인등록을 받을 수 없는 디자인 중 ‘타인의 업무에 관계되는 물품과 혼동을 가져올 염려가 있는 디자인’(디자인보호법 제34조 제3호)에 대하여 설명하시오.

디자인보호법 2-2 [2교시]